



الفقه المقارن من اول الكتاب الى 100

مذكرة دراسية شاملة

إعداد: فقه مقارن

مذكرة في فقه الجنائيات: دراسة مقارنة على ضوء "بدائع الصنائع" للكاساني

الفصل الأول: مفهوم الجناية وأنواعها الأساسية

مفهوم الجناية في الفقه الحنفي (الكاساني)

يقول الإمام الكاساني: "الْجَنَائَةُ فِي الْأَصْلِ تَوْعَانِ: جَنَائَةٌ عَلَى الْبَهَائِمِ وَالْجَمَادَاتِ وَجَنَائَةٌ عَلَى الْإِنْسَانِ، أَمَّا الْجَنَائَةُ عَلَى الْبَهَائِمِ وَالْجَمَادَاتِ فَتَوْعَانِ أَيْضًا: غَضَبٌ وَإِتْلَافٌ، وَقَدْ ذَكَرْنَا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي كِتَابِ الْغَضَبِ"

تعريف الجناية

الجنائيات (لغة):

جمع جناية، وهي لغة الذنب، يقال (جَنَى) جَنَائَةً أَي: أَذْنَبَ ذَنْبًا يُؤَاخَذُ بِهِ، وَهِيَ مَا يَفْعَلُهُ الْإِنْسَانُ مِمَّا يُوجِبُ عَلَيْهِ الْعِقَابَ أَوْ الْقِصَاصَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

الجناية (اصطلاحاً - التعريف العام):

كل فعل محظور يتضمن ضرراً على النفس أو غيرها.

تنبيه

نلاحظ أن التعريف العام للجناية يشمل جميع الذنوب والمعاصي المحرمة شرعاً، سواء تعلقت بالاعتداء على البدن، أو الطرف، أو المال، بشرط أن يلحق هذا الذنب ضرراً بالإنسان.

تصنيف الجنايات ذات العقوبات المقدرة (ابن رشد)

صنف ابن رشد الجنايات التي لها عقوبات مقدرة شرعاً إلى عدة أنواع:

✓ جنایات على الأبدان والنفوس والأعضاء: (كالقتل والجرح).

✓ جنایات على الفروج: (كالزنا).

✓ جنایات على الأموال: (كالحرابة والسرقة).

✓ جنایات على الأعراض: (كالقذف).

✓ جنایات بالتعدي على استباحة ما حرمه الشرع من المأكول والمشروب: (كالخمر).

التعريف الضيق للجناية

الجناية (اصطلاحاً - التعريف المحدود):

عرفها الإمام ابن مفلح بأنها كل فعل عدوان على نفس أو مال، لكنها في العرف مخصوصة بما يحصل فيه التعدي على الأبدان بما يوجب قصاصاً أو نحوه. ويسمون الجناية على الأموال غصباً ونهباً وسرقة وإتلافاً.

أنواع الجنايات على الآدمي

قسم الفقهاء الجنايات على الآدمي عموماً إلى ثلاثة أقسام، وذلك بحسب ما يتم عليه الاعتداء:

✓ جناية على النفس: وهي القتل.

✓ جناية على ما دون النفس: وهي الإصابة التي لا تزهد الروح (اعتداء على الأطراف أو الأعضاء بالجرح أو إزالة المنافع).

✓ جناية على ما هو نفس من وجه دون وجه: وهي الجناية على الجنين (الإجهاض).

الفصل الثاني: الجريمة والعقوبة والعلاقة

بينهما

مفهوم الجريمة (الجناية الحديثة)

الجريمة (لغة):

التعدي، وتأتي بمعنى الجناية، يقال: أُجْرِمَ جنى جناية.

تعريف الجريمة اصطلاحاً

1. التعريف العام (الإمام أبو زهرة)

الجريمة (تعريف عام):

فعل ما نهى الله تعالى عنه، وعصيان ما أمر الله تعالى به. (مرادف للمعصية أو الإثم).

2. التعريف الخاص (الإمام الماوردي)

الجرائم (تعريف خاص):

محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير، ولها عند التهمة حال استبراء تقتضيه السياسة الدينية، ولها عند ثبوتها وصحتها حال استيفاء توجيه الأحكام الشرعية.

✓ **جرائم إيجابية:** عصيان النواهي (فعل ما نهى الله عنه) كالقتل أو الزنا.

✓ **جرائم سلبية:** عصيان الأوامر (امتناع عن أداء ما أوجبه الله) كترك الصلاة، ومنع الزكاة.

العلاقة بين الجناية والجريمة

★ قاعدة

العلاقة بين الجناية والجريمة هي علاقة عموم وخصوص. الجريمة أعم في الاصطلاح من الجناية. كل جناية جريمة، وليست كل جريمة جناية.

الجناية مختصة بالاعتداء على البدن، بينما الجريمة تشمل المحظورات الشرعية التي زجر الله عنها بحد أو تعزير (يدخل فيها القصاص). وعليه فالجناية داخلة في تعريف الجريمة.

تعريف العقوبة

العقوبة (لغة):

المجازاة والمؤاخذه، وتكون تالية للذنب (مشتقة من عِقَبَ).

العقوبة (اصطلاحاً):

✓ (الطحاوي): الألم الذي يلحق الإنسان مستحقاً على الجناية.

✓ (ابن عابدين): جزاء بالضرب أو القطع أو الرجم أو القتل، أو أذى ينزل بالجاني زجراً.

مثال

تفرقة الطحاوي: ما يلحق الإنسان إن كان في الآخرة يقال له **العقاب**، وإن كان في الدنيا يقال له **العقوبة**.

الفصل الثالث: أنواع القتل وأحكامه (فقه الكاساني)

أقسام القتل (الإمام الكاساني)

يذكر الكاساني أن القتل أربعة أنواع:

✓ قتل عمد محض (ليس فيه شبهة العمد).

✓ قتل عمد فيه شبهة العمد (وهو شبه العمد).

✓ قتل خطأ محض (ليس فيه شبهة العمد).

✓ قتل هو في معنى القتل الخطأ.

أقسام القتل (الخلافاً للفقهي)

اختلف الفقهاء في أقسام القتل باعتبار قصد الجاني وعدمه على أربعة آراء:

الرأي	المذاهب	الأقسام
الأول (5 أقسام)	الأحناف	عمد، شبه عمد، خطأ، ما جرى مجرى الخطأ، القتل بسبب.
الثاني (قسمان)	المالكية (رواية مشهورة)، الظاهرية، الزيدية	عمد، خطأ.
الثالث (3 أقسام)	المالكية (رواية)، الشافعية، الإمامية، الإباضية	عمد، شبه عمد، خطأ.
الرابع (4 أقسام)	الحنابلة	عمد، شبه عمد، خطأ، ما أجري مجرى الخطأ.

مثال

صور أقسام القتل عند الأحناف:

- ✓ **القتل العمد:** أن يتعمد الضرب بما يفرق الأجزاء (كالسيف).
- ✓ **شبه العمد:** أن يتعمد الضرب بما لا يفرق الأجزاء (كالحجر والعصا).
- ✓ **القتل الخطأ:** أن يرمي شخصاً يظنه صيداً أو حربياً فإذا هو مسلم.
- ✓ **ما جرى مجرى الخطأ:** مثل النائم ينقلب على إنسان فيقتله.
- ✓ **القتل بسبب:** كحافر البئر وواضع الحجر في غير ملكه فيعطب به إنسان.



Syntax error in text
mermaid version 10.9.0

الحكم التكليفي للقتل

القتل تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة:

✓ **الوجوب:** قتل المرتد إذا لم يتب، والكافر الحربي إذا لم يسلم.

✓ **الحرمة:** قتل المعصوم بغير حق.

✓ **الكراهة:** قتل الغازي قريبه الكافر إذا لم يسب الله أو رسوله.

✓ **الندب:** قتل الغازي قريبه الكافر إذا سب الله أو رسوله.

✓ **الإباحة:** قتل الإمام الأسير الكافر.

القتل العمد

هو أن يقصد القتل بآلة تفرق الأجزاء كالسيف والسكين، أو ما يعمل عملها كالنار والزجاج، وعند أبي حنيفة، حتى الآلة غير المحددة (كعمود الحديد) تعتبر عمداً في ظاهر الرواية.

القتل العمد (الإجماع الفقهي):

إذا كان القتل بمحدد (آلة لها حاد كالسيف) فهو قتل عمد.

تباين تعريف القتل العمد بين المذاهب

يتباين التعريف حسب اعتبار الآلة القاتلة غالباً (المثقل):

✓ **أبو حنيفة:** تعمد الضرب بسلاح أو ما أجري مجرى السلاح في تفريق الأجزاء. (لا يعتبر المثقل عمداً محضاً).

✓ **المالكية:** قصد إتلاف النفس بآلة تقتل غالباً من محدد أو مثقل أو بإصابة المقاتل.

✓ **الشافعية:** قصد قتله بما يقتل غالباً فيموت منه.

✓ **الحنابلة:** قصد من يعلمه آدمياً معصوماً فيقتله بما يغلب على الظن موته به.

حكم القتل العمد

★ قاعدة

القتل العمد عدواناً جريمة كبرى يترتب عليها استحقاق العقاب في الدنيا والآخرة، وذلك بالقصاص، والخلود في نار جهنم.

الأدلة على التحريم ووجوب القصاص:

أولاً: الكتاب:

✓ قوله تعالى: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا...).

✓ قوله تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ فَمُتْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا...).

ثانياً: السنة:

✓ "لَرَوَّالِ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُسْلِمٍ"

✓ "لَا يَزَالُ الْمَرْءُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصَبْ دَمًا حَرَامًا."

ثالثاً: الإجماع: أجمع الفقهاء سلفاً وخلفاً على تحريم قتل النفس أو الاعتداء عليها بغير حق.

📌 الفصل الرابع: أركان القتل العمد وشروط

العصمة

أركان القتل العمد

الركن (اصطلاحاً):

ما لا يقوم الشيء إلا به وداخل فيه.

للقتل العمد أربعة أركان أساسية:

✓ **الركن الأول:** أن يكون القتل آدمياً حياً.

✓ **الركن الثاني:** أن يكون معصوماً.

✓ **الركن الثالث:** أن يكون القتل نتيجة لفعل الجاني.

✓ **الركن الرابع:** أن يقصد الجاني إحداث الوفاة.

تفصيل الركن الأول: آدمية وحياة المقتول

يتحقق هذا الركن بشرطين:

✓ **أن يكون المعتدي عليه آدمياً:** فلا قصاص بالاعتداء على غير الإنسان (تعتبر إتلافاً لحيوان).

✓ **تحقق حياة المجني عليه وقت الاعتداء:**

✓ لو اعتدي على ميت فلا قصاص.

✓ لو اعتدي على جنين في بطن أمه (إجهاض): لا قصاص عليه، ولكن تجب الدية كاملة إذا سقط حياً ثم مات، وعليه العُرّة إذا سقط ميتاً.

تفصيل الركن الثاني: عصمة دم المقتول

معصوم الدم: أي يحرم قتله، وبالتالي يجب القصاص على قاتله.

كيف تتحقق العصمة؟ (الخلاف الفقهي)

الرأي الأول (الجمهور): العصمة تكون بالإسلام والأمان (بما يشمل عقد الجزية والموادعة والهدنة). (المالكية، الشافعية، الحنابلة).

الرأي الثاني (أبو حنيفة): العصمة تكون بالإقامة في دار الإسلام ولو كانت مؤقتة، ولا يشترط كونه مسلماً.

💡 مثال

دليل الجمهور (على عصمة المسلم): حديث: "لا يَجْلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا يَأْخُذَ ثَلَاثٌ.."

مثال

دليل الأحناف (على عصمة الذمي): عموم آية القصاص وكون الإقامة في دار الإسلام دليلاً على العصمة، واستدلالهم على أن العصمة تثبت بالدار.

وقت العصمة (متى يجب القصاص؟)

القول الأول (أبو حنيفة): وقت العصمة هو وقت الفعل (الجرح) لا غير.

القول الثاني (الجمهور): وقت العصمة هو وقت الفعل ووقت الموت جميعاً.

★ قاعدة

مثال الخلاف: لو جرح إنساناً مسلماً، ثم ارتد المجروح بعد الجرح ومات وهو مرتد.

✓ **أبو حنيفة:** لا قصاص (لأن الوفاة كانت في وقت لم يكن فيه معصوماً)، وتجب الدية.

✓ **الجمهور:** لا قصاص (لأن العصمة لم تكن متحققة وقت الموت).

الرأي المختار: أن وقت العصمة هو وقت الفعل ووقت الموت جميعاً.

زوال العصمة

تزال العصمة عن الإنسان ويصبح دمه هدرًا بزوال ما يثبتها، ويشمل هذا عدة أمور (عند الإمام أو السلطة العامة):

✓ **الردة:** لقول النبي: "مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوهُ".

✓ **الزنا من المحصن:** فعقوبته الرجم (وهذا حق للإمام، وليس لآحاد الناس).

✓ **القتل العمد الموجب للقصاص:** لقوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ). (إباحة دم القاتل مخصصة لولي المقتول فقط).

✓ **الحرابة (قطع الطريق):** لقوله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ... أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا...).

الفصل الخامس: تفاصيل وسائل القتل

(الركن الثالث)

تفصيل الركن الثالث: أن يكون القتل نتيجة لفعل الجاني

يشترط أن يكون القتل بفعل الجاني، وأن يكون من شأن هذا الفعل إحداث الموت. ولا يشترط أن يكون الفعل من نوع معين (كالضرب أو الجرح أو الخنق أو التسميم).
1. القتل بالمحدد (آلة القطع)

المحدد:

ما شق بحده فقطع الجلد ومار في اللحم (كالسيف والسكين والأسلحة النارية).

★ قاعدة

يكاد يكون هناك اتفاق بين الفقهاء على أن القتل بالمحدد هو قتل عمد موجب للقصاص.

تنبيه: الأصناف اشترطوا أن تكون الآلة قاتلة غالباً ومعدة للقتل، بينما اكتفى الشافعية والحنابلة بأن تكون الآلة محددة دون اشتراط غلبة الظن بالقتل.

2. القتل بالمشقل (آلة غير محددة)
المتقل: ما ليس له حد كالعصا والحجر.

الرأي	الحكم في القتل بالمثل	القائلون
الأول	لا يجب القصاص (إلا أن يكون حديداً كالعمود). يعتبر شبه عمد.	أبو حنيفة
الثاني	يجب القصاص في القتل بالمثل. (لأنه يقتل غالباً).	أبو يوسف، محمد بن الحسن، المالكية، الشافعية، الحنابلة، الشيعة.

☆ قاعدة

الرأي المختار: وجوب القصاص في القتل بالمثل؛ لأنه يقتل غالباً، ولو رُفِعَ القصاص لصار ذريعة لإهلاك الناس.

أقسام المثل (بعد ترجيح وجوب القصاص)

ينقسم المثل ثمانية أقسام بناءً على غلبة القتل، ويراعى في كل قسم حال الضارب والمضروب:

✓ **القسم الأول (قاتل غالباً):** مثل يقتل مثله في الأغلب (كالصخرة الثقيلة). **الحكم: القود واجب.**

✓ **القسم الثاني (غير قاتل غالباً):** ما لا يقتل مثله في الغالب (كالحصاة أو الخشبة مثل القلم). **الحكم: لا قود ولا دية.**

✓ **القسم الثالث (المتوسط):** ما يجوز أن يقتل ومثله ويجوز أن لا يقتل. **الحكم: لا قود، وفيه الدية مغلظة.** (يسمى شبه عمد).

✓ **القسم الرابع (التكرار):** ما يقتل إذا رُدَّ، ولا يقتل إذا أُفرد (كالسوط والعصا). إن رُدَّ وجب القود، وإن لم يردد وجبت الدية.

✓ **القسم الخامس (حال المقتول):** ما يقتل الصغير والمريض، ولا يقتل الكبير والصحيح. يُراعى حال المقتول لوجوب القود أو الدية.

✓ **القسم السادس (موضع الإصابة):** ما يقتل إذا وقع في المواضع المقاتلة (مقتل)، ولا يقتل في غيرها. يُراعى موضع وقوعها.

✓ **القسم السابع (قوة الضارب):** ما يقتل بقوة الضارب ولا يقتل مع ضعفه. يُراعى حال الضارب (قوي أو ضعيف).

✓ **القسم الثامن (حال الجو):** ما يقتل في شدة الحر والبرد ولا يقتل مع سكونهما. يُراعى وقت الضرب.

3. القتل بالمباشرة

القتل بالمباشرة:

أن يقصد الجاني عين المجني عليه بالفعل المؤدي إلى الهلاك بلا واسطة (كقتل السيف والرمح أو الذبح).

★ قاعدة

اتفق الفقهاء على أن القتل بطريق المباشرة موجب للقصاص.

4. القتل بالتسبب

القتل بالتسبب:

أن يقصد الجاني عين المجني عليه بالفعل المؤدي إلى الهلاك بواسطة (كحافر البئر أو واطئ الحجر في غير ملكه).

أقسام السبب: سبب حسي (كالإكراه)، سبب شرعي (كشهادة الزور)، سبب عرفي (كتقديم الطعام المسموم).

الخلاف في حكم القتل بالتسبب:

✓ **الرأي الأول (الأحناف):** القتل بالتسبب لا يوجب القصاص (لأنه ليس بقتل حقيقة، ولأن

القصاص جزاء على المباشرة).

✓ **الرأي الثاني (الجمهور):** القتل بالتسبب يوجب القصاص إذا قصد موت المجني عليه.
(المالكية، الشافعية، الحنابلة).

★ قاعدة

الرأي المختار: وجوب القصاص في القتل بالتسبب إذا قصد إحداث الوفاة، لئلا يكون ذريعة للهروب من القصاص.

5. القتل بالترك (الإهمال)

كأن يحبس غيره ويمنعه الطعام أو الشراب فيموت جوعاً أو عطشاً في مدة يموت فيها غالباً، مع تعذر عليه الطلب.

✓ **القول الأول (الجمهور):** القتل بالترك قتل عمد يوجب القصاص (لظهور قصد الإهلاك به).

✓ **الرأي الثاني (أبو حنيفة):** لا يجب القصاص في القتل بالترك، ولا شيء فيه غير التعزير.
(قال: الحبس لا يوجب إتلافه، وإنما يتلفه الجوع والجاني لا صنع له في ذلك).

★ قاعدة

الرأي المختار: وجوب القصاص في القتل بالترك، لكونه عمداً متعمداً فيه، فيكون بمنزلة حافر البئر.

📌 الفصل السادس: شروط وجوب القصاص (ما يرجع إلى القاتل)

لوجوب القصاص شرائط ترجع إلى القاتل، والمقتول، ونفس القتل.

المطلب الأول: شروط القاتل (الجاني)

الشرط الأول: التكليف (البلوغ والعقل)

⚠ تنبيه

لا قصاص على الصبي (مميزاً أو غير مميز) ولا على المجنون ولا المعتوه؛ لأن القصاص عقوبة وهؤلاء ليسوا من أهل العقوبة لرفع القلم عنهم.

مسألة: وجوب الدية في مال الصبي والمجنون والمعتوه

الرأي الأول (الجمهور): تجب الدية على الصبي والمجنون والمعتوه. (الأحناف، المالكية، الشافعية، الحنابلة).

الرأي الثاني (الظاهرية): لا تجب الدية عليهم لرفع القلم.

الرأي المختار: تجب الدية عليهم؛ لأن حقوق الأموال لا تسقط بعدم التكليف كقيم المتلفات. مسألة: عمد الصبي والمجنون

القول الأول (الأحناف والجمهور): عمد الصبي (المميز) والمجنون (الذي يقدر على التمييز) وخطأهما سواء، وتجب الدية على العاقلة. (لأن القلم مرفوع عنهما، وعمدهما في حكم الخطأ). **القول الثاني (الشافعية في الأظهر):** عمدهما عمد، وتجب الدية في مالهما.

★ قاعدة

الرأي المختار: عمدهما وخطأهما سواء، وتجب الدية على العاقلة.

مسألة الكفارة: اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة على الصبي والمجنون (تحرير رقبة):

✓ **الرأي الأول (الشافعية والحنابلة):** تجب الكفارة (لأنه قاتل ضامن).

✓ **الرأي الثاني (الأحناف):** لا تجب الكفارة (لأنها عبادة شرعية لا يدخلها التحمل).

★ قاعدة

الرأي المختار: عدم وجوب الكفارة على الصبي والمجنون لكونه غير مكلف.

الشرط الثاني: القصاص من السكران

إذا كان سكره غير متعدي (كالمكره أو الذي ظنه دواء) فلا قصاص عليه بالاتفاق.

الخلاف في السكران المتعدي بسكره:

✓ **الرأي الأول (الأحناف، المالكية، الشافعية، الحنابلة):** يقتص من السكران المتعدي بسكره. (لئلا يتساكر الناس ويقتلون الأنفس، ولكي لا يكون عصيانه سبباً لسقوط العقوبة).

✓ **الرأي الثاني:** لا يقتص منه وتجب الدية فقط (لأنه زائل العقل فأشبه المجنون).

✓ **الرأي الثالث (الظاهرية):** لا قصاص ولا دية (لأن الخطاب لا يشمل).

★ قاعدة

الرأي المختار: يقتص من السكران المتعدي بسكره، سداً لذريعة الفرار من العقوبة.

الشرط الثالث: أن يكون مختاراً (مسألة الإكراه)

الإكراه:

حمل الغير على ما يكرهه بالوعيد الشديد فيقدم مع عدم الرضا ليرفع ما هو أضر. ينقسم إلى: قُلْجى (خوف تلف النفس)، وغير قُلْجى (الحبس).

الخلاص في الإكراه المُجى على القتل:

✓ **الرأي الأول (المالكية، الشافعية، الحنابلة):** القصاص على المكره (الآمر) والمباشر (المكره)، والإكراه لا أثر له. (لأن حرمة غيره كحرمة نفسه، فلا يجوز إحياء نفسه بقتل الغير).

✓ **الرأي الثاني (أبو يوسف):** لا قصاص عليهما.

✓ **الرأي الثالث (أبو حنيفة ومحمد):** القصاص على المكره الأمر فقط (لأن المباشر صار كالآلة).

✓ **الرأي الرابع (زفر، الشافعية):** القصاص على المكره المباشر فقط (لأنه القاتل حقيقة).

★ قاعدة

الرأي المختار: القصاص على المكره الأمر والمباشر معاً، لأنهما شريكان في الجريمة، وهذا يحقق حكمة القصاص (الزجر والردع).

الشرط الرابع: العلم بتحريم القتل

★ قاعدة

يشترط في القاتل أن يكون عالماً بتحريم القتل. من نشأ في غير بلاد الإسلام وجهل التحريم لا قصاص عليه (لأن جهله شبهة تسقط القصاص). أما المقيم في بلاد الإسلام فلا يعذر بجهل التحريم.

الشرط الخامس: أن يكون القاتل متعمداً القتل

★ قاعدة

يشترط أن يكون القتل عمداً محضاً، فلا قصاص في الخطأ أو شبه العمد.

الشرط السادس: أن لا يكون القاتل حربياً ثم أسلم

★ قاعدة

ذهب الجمهور إلى أنه لا قصاص على القاتل إذا كان حربياً ثم أسلم؛ لأن الإسلام يقطع ويمحو ما كان قبله من الكفر والمعاصي (الإسلام يَجُبُّ ما قبله).

الشرط السابع: كون القتل مباشراً (مكان الخلاف)

الجمهور: القصاص واجب في المباشرة والتسبب سواءً (إذا توافرت الشروط).

الأحناف: يجب أن يكون القتل مباشرة، فلا قصاص في القتل بالسبب (كحفر بئر) أو بشهادة الزور.

الشرط الثامن: مكان وقوع القتل

الجمهور: من قتل مسلماً في دار الحرب فعليه القود (لإطلاق الأدلة).

الأحناف: لا قصاص إذا قتل المسلم مسلماً في دار الحرب (إذا كان الأول من أهلها مكاناً؛ لأنه فاقد للعصمة في المكان).

📌 الفصل السابع: شروط وجوب القصاص (ما يرجع إلى المقتول)

المطلب الثاني: شروط المقتول (المكافأة)

الشرط الأساسي: أن يكون المقتول **مكافئاً لدم القاتل**. والفقهاء اختلفوا فيما تختلف به النفوس (الإسلام والكفر، الحرية والعبودية، الذكورية والأنوثة).

💡 مثال

تنبيه (الكاساني): لا يشترط أن يكون المقتول مثل القاتل في كمال الذات (سلامة الأعضاء)، ولا في الشرف والفضيلة (فيقتل السليم بالأشل، والعالم بالجاهل، والعاقل بالمجنون، والبالغ بالصبي، والذكر بالأنثى).

الفرع الأول: قتل المسلم بالذمي

الخلاف في قتل المسلم بالذمي:

✓ **الرأي الأول (الشافعية، الحنابلة، الجمهور):** المسلم لا يقتل بالذمي. (لحديث: "لا يُقتل مؤمنٌ بكافرٍ").

✓ **الرأي الثاني (الأحناف):** المسلم يُقتل بالذمي. (لعموم آيات القصاص: (النَّفْسِ بِالنَّفْسِ)، ولأن الذمي محقون الدم على التأبيد، والمسلم يقطع بسرقة مال الذمي فدمه أولى).

✓ **الرأي الثالث (المالكية):** المسلم يُقتل بالذمي إن قتله غيلة (غدرًا) وإلا فلا. (اعتبروا قتل الغيلة من باب المحاربة).

★ قاعدة

الرأي المختار: يميل النص إلى أدلة الأحناف (الرأي الثاني) القائلة بأن المسلم يُقتل بالذمي لعموم نصوص القصاص (النفس بالنفس) وكون الذمي محقون الدم مؤبدًا، مما يحقق معنى الحياة في القصاص بشكل أبلغ.

جدول المصطلحات والمفاهيم الأساسية

المصطلح	التعريف/المعنى	الفصل المتعلق
الجناية	اصطلاحاً (محدود): الاعتداء على الأبدان بها يوجب قصاصاً أو نحوه.	الأول
الجريمة	اصطلاحاً (عام): كل محذور شرعي زجر الله عنه بحد أو تعزير. (أعم من الجناية).	الثاني
العقوبة	اصطلاحاً: الألم أو الجزاء الذي يلحق الإنسان مستحقاً على الجناية (خاص بالدين).	الثاني
القتل العمد المحض	تعتمد الفعل والنتيجة بآلة تفرق الأجزاء (آلة قاتلة غالباً).	الثالث
شبه العمد	تعتمد الفعل (الضرب) دون قصد القتل، بآلة لا تقتل غالباً (مثل العصا أو الحجر).	الثالث
الركن	ما لا يقوم الشيء إلا به وداخل في ماهيته (مثل قصد القتل في القتل العمد).	الرابع
العصمة (حرمة الدم)	ما يحرم به قتل الآدمي، وتثبت بالإسلام أو الأمان.	الرابع
القتيل المعصوم	الذي لا يباح قتله (مقابل الحربي أو المرتد).	الرابع
القتل بالمحدد	القتل بآلة لها حد قاطع (كالسيف أو السكين). (يوجب القصاص اتفاقاً).	الخامس

المصطلح	التعريف/المعنى	الفصل المتعلق
القتل بالمتقل	القتل بآلة ثقيلة لا حد لها (كالحجر أو العصا)، محل خلاف في إيجاب القصاص.	الخامس
القتل بالتسبب	إحداث الهلاك بواسطة (كحفر بئر أو تسميم طعام).	الخامس
الإكراه القلبي	الإكراه الذي يخاف فيه المُكْرَه على نفسه أو عضو من أعضائه.	السادس
المخافأة (في القصاص)	أن يكون دم المقتول مساوياً لحرمة دم القاتل (شرط لوجوب القصاص).	السابع
قتل الغيلة	القتل غدراً أو خداعاً، ويُلحق بباب الحراة عند المالكية.	السابع